МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 01 дугаар сарын 21 № 04/03 Улаанбаатар хот

И-МОНГОЛ АКАДЕМИ УЛСЫН ТӨСӨВТ
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ
М.БАТТУЛГА ТАНАА

2025 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн И-Монгол системээс лавлагаа, үйлчилгээ авсан иргэдийн хувийн мэдээллийг агуулсан олон тооны файл цахим орчинд нээлттэй байгаа талаар олон нийтийн сүлжээнд мэдээлэл тавигдаж, уг асуудлаар танай байгууллагаас 2025 оны 12 дугаар сарын 17, 18-ны өдрүүдэд нийтэд хандсан анхааруулга, мэдэгдэл гаргажээ. Монгол Улсын иргэдийн их хэмжээний хувийн мэдээлэл цахим орчинд задарсан байж болзошгүй энэ асуудлыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, 7.1.11 дэх заалт, Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтаар тогтоосон чиг үүргийн хүрээнд хянахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1.Төрийн байгууллагуудын цахим уялдаа холбоог сайжруулах, технологийн шинэчлэлт хийх хүрээнд И-Бизнес системийг 2025 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр, Les-e-business системүүдийн файлын сангуудыг 2025 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр түр токенгүй ханддаг болгосноос үүдэн иргэдээс Microsoft Edge хөтөч ашиглан төрийн үйлчилгээний И-Бизнес системээс үйлчилгээ авсан тохиолдолд тус хөтөч нь иргэдийн мэдээллийн сангуудаас гаргуулж авсан хувийн болон албаны мэдээллийн холбоосыг цуглуулж, файлыг Bing хайлтын системд дамжуулан нээлттэй болгосон байна. Үүний улмаас 2025 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн хугацаанд иргэний хувийн мэдээллийг агуулсан 14000 орчим файл Bing хайлтын систем дээр ил болжээ.

2.Уг зөрчил илэрсэн даруйд танай академиас зохих арга хэмжээ шуурхай авч, иргэдэд бодит мэдээлэл хүргэсэн байна. Тухайлбал, 2025 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр И-Монгол, И-Бизнес системээс лавлагаа, сертификат төрөлтэй мэдээллийн сангаас файл татаж авахад нэгдсэн authentication тохируулан тавьснаар уг мэдээлэл нь өөр хайлтын болон бусад системд дамжуулагдахгүй, зөвхөн үйлчилгээ авахаар системд нэвтэрсэн этгээд файлыг татан үзэх боломжтой болгожээ. Түүнчлэн 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Микрософт корпорацад уг системийн шуурхай санах ой (cache)-д хадгалагдсан мэдээллийг устгуулах хүсэлтийг хүргүүлж, Microsoft Edge болон бусад хөтчүүдийн санах ойд мэдээлэл хадгалагдахгүй байх тохиргоог хийсэн талаараа 2025 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Комисст бичгээр тайлбарлажээ.

3.Зөрчил гарах болсон шалтгааны талаар "...Технологийн хөгжүүлэлт хийсний дараа харьцангуй хэрэглээ багатай хөтөч, хайлтын системүүдэд тест хийгээгүй нь энэхүү зөрчил гарах үндэслэл болсон" гэж танай байгууллагаас тайлбарласан нь бодит байдалд нийцэхгүй байна. Учир нь Microsoft Edge хөтөч, Bing хайлтын систем нь Windows үйлдлийн системд анхнаасаа автоматаар тохируулагдсан байдаг бөгөөд Монгол Улсад ашиглаж байгаа нийт суурин болон зөөврийн компьютерын үнэмлэхүй олонх нь Windows үйлдлийн систем дээр

ажилладаг. Иймд Microsoft Edge хөтчийг “хэрэглээ багатай” гэж үзэхгүй. Технологийн шилжилт хийхэд бүх эрсдэлийг бүрэн дүүрэн тооцох баталгаа байхгүй боловч наад захын, нийтлэг эрсдэлийг тооцож, хүний хувийн мэдээлэл, хувийн нууц, хүний эрхийг хамгаалах нь төрийн үүрэг мөн. Энэ үүргийг ханган ажиллах ёстой танай академи болон улсын бүртгэлийн байгууллага харилцан тохиролцож тодорхой хугацаагаар И-Бизнес системд токенгүй хандах технологийн тохиргоо хийсэн нь эрсдэл үүсгэж, энэ хугацаанд зохих хяналт тавиагүй байна.

4.Иргэдийн хувийн мэдээлэл ийнхүү задарсны улмаас иргэнд хохирол учирсан, хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн тухай гомдол, мэдээлэл Комисст одоогоор авагдаагүй байна.

И-Монгол систем төрийн үйлчилгээг хялбар, хүртээмжтэй болгож, төр, иргэнд үлэмж хэмжээний нөөцийн хэмнэлт бий болгож байгаа боловч Монгол Улсын иргэдийн хувийн мэдээллийг нэг буюу цөөн сан, серверт төвлөрүүлж, Монгол Улсын болон гадаад улсын төрийн болон хувийн хэвшлийн эзэмшилд байх цахим үйлчилгээний төхөөрөмж, хөтөч, портал, шуудан холбоо, төрийн цахим үйлчилгээний ажилтан зэрэг гуравдагч этгээдээр дамжуулж боловсруулж, ашиглах дэд бүтцийг бий болгож, хөгжүүлж буй нь халдашгүй, чөлөөтэй байх, хувийн мэдээлэл, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийн үүднээс өндөр эрсдэлтэй, уг үйл ажиллагааны үе шат бүрд чанд хяналтыг бий болговол зохих нөхцөл байдал юм. Монгол Улсын иргэдийн И-Монгол систем, төрийн цахим үйлчилгээнд итгэх итгэл өндөр, үйлчилгээний хүртээмж жилээс жилд сайжирч байгаа боловч хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах суурь баталгаа сул байгааг 2025 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр төрийн цахим үйлчилгээ үзүүлэхэд оролцогч талуудыг оролцуулан Комиссоос зохион байгуулсан “И-Монгол систем, иргэний бүртгэлийн цахимжилт дахь хүний эрхийн эрсдэлийн үнэлгээ”-ний үр дүнгийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр анхааруулж байсан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална” гэж, Монгол Улс 1974 онд соёрхон баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нуущад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй” гэж халдашгүй чөлөөтэй байх, хувийн мэдээлэл, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг баталгаажуулсан.

Цахим технологийн эрин үед хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хангах зорилгоор баталсан Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад “хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх”, “хүний эрх, хууль ёс ашиг сонирхлыг хүндэтгэх”, “ялгаварлан гадуурхахгүй байх”, “мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах” зарчмуудыг баримтлахаар хуульчилж, мэдээлэл хариуцагч, боловсруулагчийн эрх, үүргийг тогтоосон. Мөн хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3 дахь заалтад “мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглагдахад хэрэглэгдэх мэдээллийн системийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй байдлыг хангах бүхий л арга хэмжээ”-г авсан байх шаардлага, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад “эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурлах” зарчмыг тус тус хуульчилсан.

Microsoft Edge хөтөч, Bing хайлтын системийн шуурхай санах ойд хүн, хуулийн этгээдийн хувийн мэдээлэл авагдаж, цахим орчинд ил тавигдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасан мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад илэрсэн зөрчил байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.3 дахь заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг,

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтад заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна.

1.Хувийн мэдээллийн зөрчил гаргах нөхцөлийг бүрдүүлсэн албан хаагчид Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан хариуцлага оногдуулах.

2.Энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргахгүй баталгааг бүрдүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын болон технологийн зохистой арга хэмжээг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх.

3.Онц чухал мэдээллийн дэд бүтэцтэй байгууллагын үүргийг хуульчилсан Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.5 дахь заалтад “кибер аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг жил тутамд, эсхүл мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээний өөрчлөлт хийгдэх бүрд хэсэгчлэн, эрх бүхий байгууллагын шаардсанаар тухай бүр хийлгэж, гарсан дүгнэлт, зөвлөмж, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх” гэж заасны дагуу хийлгэсэн эрсдэлийн үнэлгээний чанар, өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянаж, дүгнэх.

Шаардлагыг хэрэгжүүлж, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг баримтын хамт 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт” “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах... саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5, 22.6 дахь хэсэгт мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах үед илэрсэн зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай бүртгэлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард Комисст хүргүүлэхээр хуульчилсны дагуу энэ зөрчлийн тохиолдол, түүний үр дагаврыг арилгахаар авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг хавсаргасан маягтын дагуу боловсруулж ирүүлнэ үү.

Хувийг: Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны сайд Э.Батшугар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Д.Дабааням танаа.

Хавсралт.9. хуудастай.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

Заавар:

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд заасан зөрчлийг мэдэгдэх, зөвлөмж авах нь

Энэхүү зааврыг мэдээлэл хариуцагч дараах үүргээ илүү сайн ойлгох, хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор бэлтгэв:

- *мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад илэрсэн зөрчлийн талаар мэдээллийн эзэнд мэдэгдэх,*
- *зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай бүртгэл хөтөлж, бүртгэлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх ба түүний шаардсанаар тухай бүр хүргүүлэх.*

2023 он

Агуулга

Мэдээлэл хариуцагч гэж хэн бэ? 3
Зөрчлийг хэнд мэдэгдэх вэ? 3
Зөрчилд юу хамаарах вэ? 3
Хүний хувийн мэдээлэл гэдэгт юу хамаарах вэ? 4
Хэзээ зөрчлийн талаар Комисст мэдэгдэх вэ? 4
Бүх зөрчлийн талаар мэдэгдэх үү? 4
Мэдээллийн эзэнд зөрчлийн талаар ямар мэдээлэл өгөх вэ? 4
Комисст өгөх бүртгэлд ямар мэдээлэл тусгах вэ? 5
Зөрчлийн бүртгэлийн маягт 6

Мэдээлэл хариуцагч гэж хэн бэ?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.8-д зааснаар “мэдээлэл хариуцагч” гэж хуульд заасны дагуу, эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж, ашиглаж байгаа хүн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагыг хэлнэ.

Зөрчлийг хэнд мэдэгдэх вэ?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22.1-т зааснаар мэдээлэл боловсруулагч нь мэдээлэл хариуцагчид, 22.2-т зааснаар мэдээлэл хариуцагч нь мэдээллийн эзэнд, 22.6-д зааснаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисст мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахад илэрсэн зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай тус тус мэдэгдэнэ.



Тодруулбал, мэдээлэл хариуцагч нь мэдээллийн эзэнд болон Хүний эрхийн Үндэсний Комисст мэдэгдэх хоёр үүрэгтэй байна.

Мэдээлэл боловсруулагч гэдэг нь мэдээлэл хариуцагчийн өмнөөс мэдээлэл боловсруулж буй этгээд юм. Мэдээлэл хариуцагч нь мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах үүргийг гэрээний үндсэн дээр мэдээлэл боловсруулагчид шилжүүлж болно. Энэ тохиолдолд мэдээлэл хариуцагч нь мэдээллийн эзний өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүй.

Зөрчилд юу хамаарах вэ?

Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахад илэрсэн зөрчил буюу хүний хувийн мэдээллийг хамгаалаагүй зөрчил гэдэгт Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-т заасан мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад баримтлах зарчмыг алдагдуулсан буюу хувийн мэдээллийг алдах, өөрчлөх, задруулах, устгах, зөвшөөрөлгүй үзэхэд хүргэсэн зөрчлийг ойлгоно.

Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалаагүй зөрчил гэдэг зөвхөн хувийн мэдээллийг алдахаас илүү өргөн хүрээтэй гэдгийг мэдээлэл хариуцагч мэдэж байх ёстой. Тодруулбал, энэ зөрчилд хүний хувийн мэдээллийн зөрчилд мэйл, шууданг буруу хүлээн авагч руу явуулах зэрэг алдаа, будилаан болон хэрэглэгчийн мэдээлэлд нэвтрэхийн тулд фишинг халдлага үйлдэх гэх мэт санаатай үйлдэл аль аль нь хамаарна.

Хүний хувийн мэдээлэл гэдэгт юу хамаарах вэ?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11-т зааснаар “хүний хувийн мэдээлэл” гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг хэлнэ.

Мөн хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-т зааснаар эрүүл мэнд, захидал харилцаа, генетик болон биометрик мэдээлэл, тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх хүний эмзэг мэдээлэл нь хувь хүний нууцад хамаарна.

Хэзээ зөрчлийн талаар Комисст мэдэгдэх вэ?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5, 22.6-д зааснаар мэдээлэл хариуцагч нь зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай бүртгэл хөтөлж, бүртгэлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх ба түүний шаардсанаар тухай бүр хүргүүлнэ.

Энэ нь мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулах хэмжээний аливаа зөрчил гарсан даруйд Хүний эрхийн Үндэсний Комисст бүртгэлээр дамжуулан мэдэгдэх үүрэгтэй болохыг илэрхийлж байна. Ингэхдээ тухайн зөрчил гарсан буюу түүнийг мэдээлэл хариуцагч мэдсэнээс хойш боломжит богино хугацаанд мэдэгдэх шаардлагатай. Ийнхүү мэдэгдэж чадаагүй тохиолдолд тийнхүү хойшлуулсан үндэслэлийн талаар мэдэгдвэл зохино. Боломжит богино хугацаанд зөрчлийн талаарх бүх мэдээллийг өгөх буюу мэдэгдэх боломжгүй тохиолдолд урьдчилсан мэдээллийг өгөх боломжтой.

Бүх зөрчлийн талаар мэдэгдэх үү?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2-т зааснаар мэдээллийн эзний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулах хэмжээний зөрчлийг мэдэгдэнэ.

Энд дурдсан хохирол учруулах хэмжээний зөрчил мөн эсэхийг мэдээлэл хариуцагч нь зохих дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийсний үндсэн дээр тодорхойлно. Мэдээллийн эзэн ба Хүний эрхийн Үндэсний Комисст мэдэгдэх шаардлагагүй тохиолдлын талаарх бүртгэлийг мэдээлэл хариуцагч тухай бүр хөтөлнө. Энэ бүртгэлд авсан арга хэмжээний талаар тусгана.

Мэдээллийн эзэнд зөрчлийн талаар ямар мэдээлэл өгөх вэ?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3-т зааснаар мэдээллийн эзэнд өгөх мэдэгдэл дараах мэдээллийг агуулсан байна:

1. зөрчилд хамаарах мэдээллийн эзэн, мэдээллийн бүртгэл;

2. мэдээлэл хариуцагчийн нэр, холбоо барих мэдээлэл;
3. зөрчил, түүний улмаас учирч болзошгүй сөрөг үр дагавар;
4. зөрчил, түүний улмаас учирч болзошгүй сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээ.

Энд дурдсан зөрчлийн улмаас учирч болзошгүй сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээ гэдэгт техникийн болон зохион байгуулалтын шинжтэй хамгаалалтын арга хэмжээг ойлгоно. Тухайлбал, хувийн мэдээллийг шифрлэх зэргээр мэдээлэлд хандах эрхгүй аливаа этгээд мэдээлэлд нэвтрэхээс сэргийлэх арга хэмжээ хамаарна.

Комисст өгөх бүртгэлд ямар мэдээлэл тусгах вэ?

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5, 22.6-д зааснаар мэдээлэл хариуцагч нь зөрчил, түүний сөрөг үр дагаврыг арилгах талаар авсан хариу арга хэмжээний тухай бүртгэл хөтөлж, бүртгэлийг жил бүрийн нэгдүгээр сард Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх ба түүний шаардсанаар тухай бүр хүргүүлнэ.

Энэхүү бүртгэлд дараах мэдээллийг тусгана:

1. зөрчлийн агуулгыг тайлбарласан байх. Ингэхдээ боломжтой бол холбогдох мэдээллийн эзний талаар болон хувийн мэдээллийн төрөл, хэлбэр, тоог багтаах
2. хувийн мэдээлэл хамгаалах ажилтан болон нэмэлт мэдээлэл авч болох бусад этгээдийн нэр, холбоо барих хаяг
3. зөрчлийн болзошгүй үр дагаврыг тайлбарласан байх
4. зөрчлийг арилгахын тулд мэдээлэл хариуцагчаас авсан эсвэл авахаар төлөвлөж буй арга хэмжээ.

Энэ хүрээнд “Мэдээлэл хариуцагчаас Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлэх бүртгэлийн маягт”-ыг ашиглах боломжтой.

Зөрчлийн бүртгэлийн маягт

Мэдээлэл хариуцагчаас Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын dataprotection@nhrcm.gov.mn хаягт хүргүүлэх бүртгэлийн маягт

1/ Мэдээлэл хариуцагчийн мэдээлэл

1.1	нэр:	*бичих*
1.2	хаяг, холбоо барих мэдээлэл:	*бичих*
1.3	мэдээлэл хамгаалах ажилтны нэр, холбоо барих мэдээлэл /утас, цахим шуудан/:	*бичих*
1.4	Бүртгэлд хамаарах хугацаа	*бичих*

2/ Хувийн мэдээллийн зөрчлийн талаарх ерөнхий мэдээлэл

1.1	Бүртгэлд хамаарах хугацаанд хувийн мэдээллийн зөрчил гарсан	+
1.2	Бүртгэлд хамаарах хугацаанд хувийн мэдээллийн зөрчил гараагүй	+

3/ Зөрчлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл

1. Зөрчлийн талаар мэдсэн байдал			
1.1	Зөрчил гарсан болохыг мэдсэн эсэх		*Тийм/Үгүй*
1.2	Зөрчил үргэлжилж буй эсэх		*Тийм/Үгүй*
1.3	Зөрчлийн огноо /зөрчил болсныг мэдсэн огноо/		*2023.01.31*
1.4	Зөрчлийн талаар боломжит богино хугацаанд Комисст мэдэгдээгүй бол түүний үндэслэл, тайлбар		*бичих*
1.5	Мэдээлэл хариуцагч зөрчлийн талаар хэрхэн мэдсэн бэ		*сонгох буюу бичих*
	1.5.1	Мэдээллийн эзэн мэдэгдсэн	+
	1.5.2	Гуравдагч этгээд мэдэгдсэн	+
	1.5.3	Системд аудит хийх, туршилт хийхэд	+
	1.5.4	Мэдээлэл боловсруулагч мэдэгдсэн	+
	1.5.5	Ажилтан мэдэгдсэн	+
	1.5.6	Бусад	*бичих*
2. Зөрчлийн төрөл			
2.1	Хувийн мэдээллийг алдах, устгах		+
2.2	Хувийн мэдээлэл агуулсан төхөөрөмжийг гээх, алдах		+
2.3	Цаасан мэдээллийг гээх, алдах		+
2.4	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж дэх зураг, бичлэг, хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.5	Цахим шуудан дахь хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.6	Зурвас/чат дахь хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.7	Олон нийтийн сүлжээн дэх хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.8	Захидал, илгээмж дэх хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.9	Цаасан болон цахим бүртгэл дэх хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.10	Хувийн мэдээллийг аман хэлбэрээр задруулах		+
2.11	Цахим хог хаягдал, хуучирсан төхөөрөмж дэх хувийн мэдээлэл алдагдах		+
2.12	Кибер халдлагад өртөх		+
2.13	Хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй өөрчлөх		+
2.14	Хүний хувийн мэдээллийг боловсруулах үед алдаа гаргах		+
2.15	Хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, олон нийтэд түгээх		+
2.16	Системийн засвар үйлчилгээний явцад зөрчил гарах		+
2.17	Бусад		+
Болсон зөрчлийг дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу			*бичих*
3. Зөрчилд хамаарах хувийн мэдээллийн төрөл			
3.1	Овог, нэр, төрсөн он, сар, өдөр,		+

3.2	Төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил		+
3.3	Холбоо барих мэдээлэл /утасны дугаар, мэйл хаяг, хаяг, шуудангийн код/		+
3.4	Иргэний албан ёсны баримт бичгийн мэдээлэл /иргэний бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, гадаад пасспортын дугаар/		+
3.5	Эдийн засаг, санхүүгийн мэдээлэл		+
3.6	Албан ёсны баримт бичгийн эх хувь, хуулбар		+
3.7	Таних, нэвтрэх мэдээлэл /хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, таних дугаар/		+
3.8	Олон нийтийн цахим сүлжээний хаяг		+
3.9	Гишүүнчлэлийн мэдээлэл		+
3.10	Тухайн үеийн байршлын мэдээлэл /GPS байршлын мэдээлэл/		+
3.11	Гэрэл зураг, дүрс бичлэг, дуу бичлэг, тэдгээрийн бүртгэл		+
3.12	Хувийн болон гэр бүлийн амьдралтай холбоотой мэдээлэл		+
3.13	Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл		+
3.14	Бусад		+
3.15	Хүний эмзэг мэдээлэл		
	3.15.1	Үндэс, угсааны мэдээлэл	+
	3.15.2	Шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил	+
	3.15.3	Эрүүл мэндийн мэдээлэл	+
	3.15.4	Захидал харилцаа	+
	3.15.5	Генетик болон биометрик мэдээлэл	+
	3.15.6	Тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр	+
	3.15.7	Ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх мэдээлэл	+
	3.15.8	Бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээлэл	+
4. Зөрчилд хамаарах мэдээллийн эзэн, мэдээллийн тоо			
4.1	Зөрчилд хамаарах мэдээллийн тоо		*сонгох*
	4.1.1	1-10	+
	4.1.2	11-100	+
	4.1.3	101-1000	+
	4.1.4	1001-10,000	+
	4.1.5	10,001-100,000	+
	4.1.6	100,001-1,000,000	+
	4.1.7	1,000,000-с дээш	+
	4.1.8	Тухайн үед тоо тодорхой бус байсан	+
4.2	Зөрчлийн улмаас хохирсон, хохирсон байж болзошгүй мэдээллийн эзний тоо		*сонгох*
	4.2.1	1-10	+
	4.2.2	11-100	+
	4.2.3	101-1000	+
	4.2.4	1001-10,000	+
	4.2.5	10,001-100,000	+
	4.2.6	100,001-1,000,000	+
	4.2.7	1,000,000-с дээш	+
	4.2.8	Тухайн үед тоо тодорхой бус байсан	+
4.3	Хүүхдийн талаарх мэдээлэл алдагдсан эсэх		*Тийм/Үгүй*
5. Зөрчлийн талаар авсан арга хэмжээ, үр дагавар			
5.1	Зөрчлийн улмаас сөрөг үр дагавар гарсан уу?		*Тийм/Үгүй*
5.2	Ямар сөрөг үр дагавар гарсан, гарах боломжтой вэ?		*бичих*
5.3	Зөрчлийн сөрөг үр дагаварыг бууруулах талаар арга хэмжээ авсан уу?		*Тийм/Үгүй*
5.4	Авсан арга хэмжээнийхээ талаар бичнэ үү?		*бичих*
5.5	Зөрчилд өртсөн мэдээллийн эзэнд энэ талаар мэдээлэл өгсөн үү?		*Тийм/Үгүй*
6. Хавсралт			
6.1	Холбогдох баримтыг хавсаргана уу		*Хавсаргах*

Зөрчлийн бүртгэлийн маягт

Мэдээлэл хариуцагчаас Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын dataprotection@nhrcm.gov.mn хаягт хүргүүлэх бүртгэлийн маягт

1/ Мэдээлэл хариуцагчийн мэдээлэл

1.1	нэр:	*бичих*
1.2	хаяг, холбоо барих мэдээлэл:	*бичих*
1.3	мэдээлэл хамгаалах ажилтны нэр, холбоо барих мэдээлэл /утас, цахим шуудан/:	*бичих*
1.4	Бүртгэлд хамаарах хугацаа	*бичих*

2/ Хувийн мэдээллийн зөрчлийн талаарх ерөнхий мэдээлэл

1.1	Бүртгэлд хамаарах хугацаанд хувийн мэдээллийн зөрчил гарсан	+
1.2	Бүртгэлд хамаарах хугацаанд хувийн мэдээллийн зөрчил гараагүй	+

3/ Зөрчлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл

1. Зөрчлийн талаар мэдсэн байдал			
1.1	Зөрчил гарсан болохыг мэдсэн эсэх		*Тийм/Үгүй*
1.2	Зөрчил үргэлжилж буй эсэх		*Тийм/Үгүй*
1.3	Зөрчлийн огноо /зөрчил болсныг мэдсэн огноо/		*2023.01.31*
1.4	Зөрчлийн талаар боломжит богино хугацаанд Комисст мэдэгдээгүй бол түүний үндэслэл, тайлбар		*бичих*
1.5	Мэдээлэл хариуцагч зөрчлийн талаар хэрхэн мэдсэн бэ		*сонгох буюу бичих*
	1.5.1	Мэдээллийн эзэн мэдэгдсэн	+
	1.5.2	Гуравдагч этгээд мэдэгдсэн	+
	1.5.3	Системд аудит хийх, туршилт хийхэд	+
	1.5.4	Мэдээлэл боловсруулагч мэдэгдсэн	+
	1.5.5	Ажилтан мэдэгдсэн	+
	1.5.6	Бусад	*бичих*
2. Зөрчлийн төрөл			
2.1	Хувийн мэдээллийг алдах, устгах		+
2.2	Хувийн мэдээлэл агуулсан төхөөрөмжийг гээх, алдах		+
2.3	Цаасан мэдээллийг гээх, алдах		+
2.4	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж дэх зураг, бичлэг, хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.5	Цахим шуудан дахь хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.6	Зурвас/чат дахь хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.7	Олон нийтийн сүлжээн дэх хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.8	Захидал, илгээмж дэх хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.9	Цаасан болон цахим бүртгэл дэх хувийн мэдээллийг задруулах		+
2.10	Хувийн мэдээллийг аман хэлбэрээр задруулах		+
2.11	Цахим хог хаягдал, хуучирсан төхөөрөмж дэх хувийн мэдээлэл алдагдах		+
2.12	Кибер халдлагад өртөх		+
2.13	Хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй өөрчлөх		+
2.14	Хүний хувийн мэдээллийг боловсруулах үед алдаа гаргах		+
2.15	Хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй нийтлэх, олон нийтэд түгээх		+
2.16	Системийн засвар үйлчилгээний явцад зөрчил гарах		+
2.17	Бусад		+
Болсон зөрчлийг дэлгэрэнгүй тайлбарлана уу			*бичих*
3. Зөрчилд хамаарах хувийн мэдээллийн төрөл			
3.1	Овог, нэр, төрсөн он, сар, өдөр,		+

3.2	Төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил		+
3.3	Холбоо барих мэдээлэл /утасны дугаар, мэйл хаяг, хаяг, шуудангийн код/		+
3.4	Иргэний албан ёсны баримт бичгийн мэдээлэл /иргэний бүртгэлийн дугаар, регистрийн дугаар, гадаад пасспортын дугаар/		+
3.5	Эдийн засаг, санхүүгийн мэдээлэл		+
3.6	Албан ёсны баримт бичгийн эх хувь, хуулбар		+
3.7	Таних, нэвтрэх мэдээлэл /хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, таних дугаар/		+
3.8	Олон нийтийн цахим сүлжээний хаяг		+
3.9	Гишүүнчлэлийн мэдээлэл		+
3.10	Тухайн үеийн байршлын мэдээлэл /GPS байршлын мэдээлэл/		+
3.11	Гэрэл зураг, дүрс бичлэг, дуу бичлэг, тэдгээрийн бүртгэл		+
3.12	Хувийн болон гэр бүлийн амьдралтай холбоотой мэдээлэл		+
3.13	Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл		+
3.14	Бусад		+
3.15	Хүний эмзэг мэдээлэл		
	3.15.1	Үндэс, угсааны мэдээлэл	+
	3.15.2	Шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил	+
	3.15.3	Эрүүл мэндийн мэдээлэл	+
	3.15.4	Захидал харилцаа	+
	3.15.5	Генетик болон биометрик мэдээлэл	+
	3.15.6	Тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр	+
	3.15.7	Ял эдэлж байгаа болон ял эдэлсэн эсэх мэдээлэл	+
	3.15.8	Бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, бэлгийн харьцааны талаарх мэдээлэл	+
4. Зөрчилд хамаарах мэдээллийн эзэн, мэдээллийн тоо			
4.1	Зөрчилд хамаарах мэдээллийн тоо		*сонгох*
	4.1.1	1-10	+
	4.1.2	11-100	+
	4.1.3	101-1000	+
	4.1.4	1001-10,000	+
	4.1.5	10,001-100,000	+
	4.1.6	100,001-1,000,000	+
	4.1.7	1,000,000-с дээш	+
	4.1.8	Тухайн үед тоо тодорхой бус байсан	+
4.2	Зөрчлийн улмаас хохирсон, хохирсон байж болзошгүй мэдээллийн эзний тоо		*сонгох*
	4.2.1	1-10	+
	4.2.2	11-100	+
	4.2.3	101-1000	+
	4.2.4	1001-10,000	+
	4.2.5	10,001-100,000	+
	4.2.6	100,001-1,000,000	+
	4.2.7	1,000,000-с дээш	+
	4.2.8	Тухайн үед тоо тодорхой бус байсан	+
4.3	Хүүхдийн талаарх мэдээлэл алдагдсан эсэх		*Тийм/Үгүй*
5. Зөрчлийн талаар авсан арга хэмжээ, үр дагавар			
5.1	Зөрчлийн улмаас сөрөг үр дагавар гарсан уу?		*Тийм/Үгүй*
5.2	Ямар сөрөг үр дагавар гарсан, гарах боломжтой вэ?		*бичих*
5.3	Зөрчлийн сөрөг үр дагаварыг бууруулах талаар арга хэмжээ авсан уу?		*Тийм/Үгүй*
5.4	Авсан арга хэмжээнийхээ талаар бичнэ үү?		*бичих*
5.5	Зөрчилд өртсөн мэдээллийн эзэнд энэ талаар мэдээлэл өгсөн үү?		*Тийм/Үгүй*
6. Хавсралт			
6.1	Холбогдох баримтыг хавсаргана уу		*Хавсаргах*